

(3) 배분계산서(안) 송부기한 미준수

- 「압류재산 매각업무 요강」 제71조(배분계산서의 작성 및 열람)에 따르면, 배분금전을 배분할 때에는 배분계산서(안)을 작성하고, 배분기일 7일 전까지 갖추어 두어야 하며,
 - 배분계산서(안)을 작성¹⁾한 때에는 세무서, 지방자치단체 등의 위임관서의 장에게 압류공매 관리시스템이나 FAX 등의 방법으로 통보하여야 하고, 배분기일 3일 전까지 배분계산서(안)에 대하여 위임관서의 의견이 없는 경우 배분계산서(안)에 동의한 것으로 보고 있음
 - 특히, 배분 받을 이해관계자 등으로부터 불필요한 민원 발생 우려가 있으므로 적어도 위임관서의 의견 제시기간인 배분기일로부터 3일 전까지는 배분계산서(안)을 송부하여야 함
- 그런데, 감사 대상기간(15. 4. 1.~16. 1. 31.) 중 ◆◆◆◆◆부가 세무서, 지방자치단체 등 위임관서에 배분기일로부터 3일 이내 배분계산서(안)을 송부한 88건을 점검한 결과,
 - 교부청구 지연(46건), 채권자 배분청구 오류에 따른 재작성(11건), 위임기관의 배분기일 단축 요청(7건) 등 64건은 정당한 사유에 기인하여 지연된 것으로 확인되나,

1) 배분계산서(안)을 송부하지 못하여 배분정보 제공 지연으로 체납 발견 관서의 채권압류가 누락되는 경우 공사도 책임을 부담할 우려가 있음

- [표 3]과 같이 체납자 (주)○○○○○○(□□□세무서, △△△△△△△△△△) 등 24건은 담당자의 업무소홀 등 단순 업무처리 지연에 따라 발생한 것으로 확인됨

[표 3] 배분계산서(안) 송부 지연 현황

(단위 : 건)

구분	계	배분 당일	배분기일 1일 전	배분기일 2일 전	배분기일 3일 전
----	---	-------	-----------	-----------	-----------

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 배분계산서(안)을 지연통보 함으로써, 배분 받을 이해관계자 등으로부터 불필요한 민원이 발생하지 않도록 직원 교육 등 관련 업무를 철저히 하시기 바람(주의).